臺南市議會第4屆第6次定期會法規委員會議題1號案論述資料

財政稅務局 114/10/23

一、 背景說明:

113 年 7 月起施行房屋稅 2.0 新制(下稱 2.0 新制），將非自住房屋稅率調高至 3.2%-4.8%，政策目的為鼓勵多屋族釋出房屋至租賃市場，促進房屋有效利用，但本市 98.4%房屋所有人持有 3 戶以下房屋，並不受 2.0 新制影響。114 年房屋稅因 2.0 新制施行較 113 年增收 8.2 億元，扣除自然成長 2.2 億元，因稅率調整增加約 6 億元。其中 2.8 億元來自約 1 萬人的多屋族，約 2.9 萬戶空置未有效利用而承擔高稅率，繳納較多房屋稅，這也是原政策目的。另 3.2 億元來自 5.2 萬戶屋主因故無法遷入戶籍，導致須適用非自住房屋的稅率，是目前待解決的問題。

二、提案影響:

（一）僅修正其他住家用稅率顯不合理

提案僅修正非自住房屋稅率降為 2%-2.8%，未通盤考量房屋稅制，造成非自住用稅率低於出租房屋稅率，破壞原稅制設計鼓勵多屋者出租或是出售的政策功能，將成為抑制炒房全國性政策的破口。

（二）造成法律不穩定

2.0 新制是全國性政策，剛施行不久，抑制房價飆升及鼓勵出租的政策效果尚未完全呈現，貿然調降稅率造成法律不穩定。

（三）擴大財政缺口

新版財劃法施行後本市的中央補助款已大幅減少，而本次提案將使本市再減少 4.2 億元稅收，如未同時規劃替代財源，將承受更大的財政衝擊。

三、解決方案:

因特殊原因無法設立戶籍者為本次提案問題的核心，本局已有因應對策:

(一)應個案認定適用固定稅率 2%:依房屋稅條例第 5 條與第 15 條第 1 項第 9 款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法第 4 條規定，共 12 類房屋不計入全國持有應稅房屋戶數及差別稅率適用項目，可適用固定稅率，其中第 12 類為其他經財政部核定之房屋，目前財政部已訂頒 5 類房屋不適用差別稅率採固定稅率，故此方法為具體可行。(如附件)

(二)本局於 114 年 10 月 21 日拜會財政部賦稅署:向財政部爭取特殊原因無法設立戶籍者並按固定稅率 2%課徵，財政部賦稅署已允諾審慎研議。

附件

依「房屋稅條例第五條與第十五條第一項第九款規定住家用房屋戶數認定及申報擇定辦法」第4條規定採固定稅率，不計入全國總持有非自住住家用應稅房屋戶數及適用差別稅率項目：

1. 供住家使用之公有房屋。
2. 經目的事業主管機關認定符合住宅法第19條規定興辦之社會住宅。
3. 符合租賃住宅市場發展及管理條例第17條第1項規定之租賃住宅。
4. 經勞工主管機關核發證明文件之勞工宿舍及其附設員工餐廳。
5. 依建物所有權狀或使用執照登載，屬區分所有建築物專有部分以外之共有部分，並領有單獨建物所有權狀。
6. 專供停放車輛使用之停車空間。
7. 公同共有房屋。
8. 經目的事業主管機關依長期照顧服務法及老人福利法規定許可之長期照顧服務機構及老人福利機構，提供其服務對象住宿之房屋。
9. 經直轄市、縣(市)政府依文化資產保存法登錄公告供住家使用之聚落建築群、史蹟及文化景觀。
10. 屬促進民間參與公共建設法第8條第1項第1款規定民間參與公共建設案之公共建設、附屬設施或附屬事業，其供住家使用之房屋。
11. 於課稅所屬期間之上一年7月1日至當年2月末日焚燬、坍塌、拆除至不堪居住程度之房屋。
12. 其他經財政部核定之房屋。

★財政部113年10月30日令釋以下3類房屋不計入全國歸戶戶數計算：

1. 所得稅法第11條第4項規定之機關團體所興建且無償供行政院公告之災區受災居民居住使用之房屋。
2. 符合產業園區土地建築物與設施使用收益及處分辦法第46條規定之住宅，且依同辦法之主管機關所定方式供出租使用。
3. 法人住宅所有權人委託租賃住宅市場發展及管理條例規定之租賃住宅代管業或出租予同條例規定之租賃住宅包租業轉租，且契約約定供居住使用一年以上之住宅。

★財政部114年10月16日令釋以下2類房屋不計入全國歸戶戶數計算：

1. 經目的事業主管機關依相關法律許可設置之下列機構提供其服務對象住宿之房屋：
   (1)依身心障礙者權益保障法第 63 條許可設立之身心障礙福利機構。
   (2)依護理人員法第 16 條許可設置之一般護理之家或精神護理之家。
   (3)依精神衛生法第 22 條許可設立之精神復健機構。
   (4)依兒童及少年福利與權益保障法第 82 條許可設立之安置及教養機構。
2. 財團法人或寺廟登記之宗教團體所有，未與傳教佈道之教堂及寺廟相連或在同一範圍內，專供傳教人員住宿之房屋。

臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會會議紀錄

法規委員會第 2 次議案審查

時　　間：中華民國 114 年 12 月 02 日 (二) 10 時 00 分

地　　點：永華小型簡報室

出席議員： (依席次排序)

Ingay Tali 穎艾達利、朱正軒、周嘉韋、林冠維

列席議員：(依席次排序)

周麗津、楊中成、尤榮智、李宗霖、許至椿、陳怡珍、余杞青、林美燕、蔡宗豪

請假議員：(依席次排序)

列席人員：

臺南市政府：

文化局
局長黃雅玲
主秘林喬彬
文化建設科科長紀延儒
技正蔡宜珊

財稅局
專門委員李玟玟
使用牌照科科長林佳億

經發局
局長張婷媛
市場處代理處長林士群
商業科科長洪麗華
市場處秘書彭凌峰
商業科專員李敏翠
科員林玫孜

都發局
都市計畫管理科科長呂國隆
都市計畫管理科正工程司洪春誠

地政局
副局長蔡奇昆

消防局
火災預防科技正梁志銘

法制處
處長楊璿圓
專門委員曾博欣
法規審議科科長謝秉奇
法制行政科科長李偉銓
法規審議科科員廖維晨
法制行政科編審蘇珮儀

人事處
處長游梅子
企劃科科長張虹玉

主計處
公務預算科科長黃秋芬
公務預算科科員吳姿儀

工務局
副局長王建雄
使用管理科股長呂岡沛

警察局
局長林國清
刑事警察大隊大隊長李宏倫
行政科長潘顧天

衛生局
局長李翠鳳
國民健康科科長黃芷玲

食品藥物管理科科長吳坤憲
綜合企劃科專員吳崑池

社會局
專委陳宜君
少年及婦女福利科公職社工師蘇怡禎

教育局
專門委員簡文達

動保處
動物保護組技士王耀慶

有關機關(構)：

本會：

專門委員黃敏玲

主　　席：陳皇宇

記　　錄：王念慈

紀錄內容：

一、 議程：本次審查 4 案(2~5 號案)市府提案，審查議案如下：
(一) 制定「臺南市歷史文化場域經理平台設置自治條例」草案(4-6 定-法規市提 2)。
(二) 修正「臺南市攤販管理自治條例第六條」草案(4-6 定-法規市提 3)。
(三) 制定「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案(4-6 定-法規市提 4)。
(四) 制定「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案(4-6 定-法規市提 5) 。

二、審查結論：詳審查意見報告書。

散會時間：中華民國 114 年 12 月 02 日(二)12 時 46 分

臺南市議會第4屆第6次定期會
市法規案第2、3次審查意見報告書

審查日期：114年12月02日

類別	案號	提案人	案由	審查意見
法規	市提2	臺南市政府（文化局）	制定「臺南市歷史文化場域經理平台設置自治條例」草案，敬請審議。	請於下次定期會安排專案報告議程，針對行政監督、財務、稅務、組織、罰則等充分討論後，再行討論。
法規	市提3	臺南市政府（經濟發展局）	修正「臺南市攤販管理自治條例第六條」草案，敬請審議。	照案通過，詳審查結果對照表。
法規	市提4	臺南市政府（經濟發展局）	擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案，敬請審議。	一、修正通過，詳審查結果對照表。 二、全文草案共計12條條文，除第7、10、12條條文修正通過，其餘條文照案通過。 三、第10條說明欄文字修正通過。
法規	市提5	臺南市政府（經濟發展局）	擬具「臺南市自助選物販賣事業管理自治條例」草案，敬請審議。	照案通過，詳審查結果對照表。

臺南市議會第4屆第6次定期會

臺南市攤販管理自治條例第六條修正草案

審查結果對照表(法規市提3)　審查日期：114年12月02日

修正條文	現行條文	審查意見
第六條　集合攤販之許可期限為三年；期限屆滿後有繼續營運之需要者，應於期限屆滿之日前三個月至六個月內申請展延，展延期限不得逾三年，並以一次為限；未依限申請展延或於原許可期限內曾違反本自治條例經裁處罰鍰確定者，不予核准展延。 主管機關得於設置許可或展延許可附加附款。 集合攤販許可設置前，主管機關應於設置地點之里辦公處公告三十日以上。	第六條　集合攤販之許可期限為三年。 集合攤販許可設置前，主管機關應於設置地點之里辦公處公告三十日以上。	照修正條文通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提4)　審查日期：114年12月02日

條文	審查意見
第一條　為規範本市休閒活動場館事業，以維護社會安寧、善良風俗、公共安全及市民身心健康，特制定本自治條例。	照案通過。
第二條　本自治條例之主管機關為本府經濟發展局。	照案通過。
第三條　本自治條例所稱休閒活動場館事業，指提供或出租場地，供人從事麻將、棋牌、德州撲克等具娛樂性質活動之使用或其他經主管機關公告行為之事業。 前項所稱活動不以比賽、競賽或其他任何形式為限，且應具有對價或營利性質。	照案通過。
第四條　休閒活動場館事業應辦理公司或商業登記，並應依中央主管機關所定營業項目代碼表登記休閒活動場館業為所營事業，始得營業。 休閒活動場館事業之營業場所，應符合都市計畫法、區域計畫法、國土計畫法、建築法及消防法等法令規定。	照案通過。
第五條　休閒活動場館事業應檢附營業場所距離幼兒園、國民中小學、高中、職校二百公尺以上之證明文件，向主管機關申請審查符合本項規定後，始得營業。 前項之距離，以二建築基地境界線最近二點作直線測量。 第一項所稱證明文件，指營業場所	照案通過。

臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會
擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案
審查結果對照表(法規市提 4)　審查日期：114 年 12 月 02 日

條文	審查意見
符合該項所定距離內於最近三個月內，經測量技師、建築師、其他具測量或相關專業技師簽證之基地(地籍圖）周圍現況實測圖。	
第六條　依第四條第一項規定申請公司或商業登記，有下列情形之一者，由主管機關會同有關機關聯合勘查營業場所符合相關法令規定，並辦妥公司或商業登記後，始得營業。但申請時一併檢附所營事業非屬第三條規定事業之證明文件，經主管機關認定者，不在此限： 一、申請登記或新增休閒活動場館業為所營事業。 二、已登記休閒活動場館業為所營事業，申請變更登記所在地。 前項聯合勘查發現申請之營業場所有不符法令規定者，由各機關依權管法令辦理及追蹤查核改善；經認定其營業場所符合相關法令規定後，始得准予登記。	照案通過。
第七條　休閒活動場館事業應遵守下列事項： 一、禁止未滿十八歲者進入營業場所。 二、不得有涉及賭博之犯罪行為。 休閒活動場館事業從業人員執行前項第一款之規定，得請消費者出示年齡證明；未出示者，應拒絕其進入。 主管機關得定期或不定期派員檢	一、條文修正通過。 二、本條文第三項文字「得」修正為「應」。 修正條文為： 主管機關應定期或不定期派員檢查休閒活動場館事業之營業，休閒活動場館事業負責人、代表人、營業場所管理人或從業人員不得規避、妨礙或拒絕。

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提4)　審查日期：114年12月02日

條文	審查意見
查休閒活動場館事業之營業，休閒活動場館事業負責人、代表人、營業場所管理人或從業人員不得規避、妨礙或拒絕。 違反第一項規定者，由各目的事業主管機關依相關法令辦理。	
第八條　違反第四條第一項規定，未登記休閒活動場館業為所營事業而擅自營業，處新臺幣三萬元以上五萬元以下罰鍰，並命其停止營業。經受停止營業之處分，仍繼續營業者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。 休閒活動場館事業有下列情形之一者，應命其停止營業。經受停止營業之處分，仍繼續營業者，處新臺幣五萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰： 一、違反第五條第一項規定之距離限制。 二、違反第七條第一項第二款規定，涉及賭博行為。 經營休閒活動場館事業涉及賭博行為者，於判決確定前，停止受理其公司或商業名稱及代表人或負責人變更登記之申請；經法院判決有罪確定者，自判決確定日起三年內，於該營業場所設立或變更經營休閒活動場館事業之申請，不予受理。 休閒活動場館事業負責人、代表	照案通過。

臺南市議會第4屆第6次定期會

擬具「臺南市休閒活動場館事業管理自治條例」草案

審查結果對照表(法規市提4)　審查日期：114年12月02日

條文	審查意見
人、營業場所管理人或其從業人員違反第七條第三項規定，規避、妨礙或拒絕主管機關人員檢查者，處新臺幣一萬元以上三萬元以下罰鍰。	
第九條　於攤販集中場或非常設性活動經營休閒活動場館事業，不適用本自治條例之規定。	照案通過。
第十條　本自治條例公布施行前，已經營休閒活動場館事業，但未依中央主管機關所定營業項目代碼表登記為休閒活動場館業者，應於本自治條例公布施行日起一年內檢附符合第五條第一項所定距離限制之證明文件，向主管機關申請審查符合距離限制之規定。 本自治條例公布施行前，已經營休閒活動場館事業，且已依中央主管機關所定營業項目代碼表登記為休閒活動場館業者，不受第五條第一項所定距離之限制。 前項以獨資為事業主體，而申請變更其事業主體負責人，或以合夥為事業主體，而申請變更事業主體負責人或合夥人者，應檢附符合第五條第一項所定距離限制之證明文件，經主管機關審查符合距離限制之規定後始准予變更登記。但因繼承申請變更者，不在此限。 未依第一項規定期限提出申請者，自期限屆滿日之次日起，應命其	一、條文及說明欄修正通過。 二、第十條條文第一、四、五項刪除，第二、三項向前遞移為第一、二項。 (一)本條文修正為： 本自治條例公布施行前，已經營休閒活動場館事業，且已依中央主管機關所定營業項目代碼表登記為休閒活動場館業者，不受第五條第一項所定距離之限制。 前項以獨資為事業主體，而申請變更其事業主體負責人，或以合夥為事業主體，而申請變更事業主體負責人或合夥人者，應檢附符合第五條第一項所定距離限制之證明文件，經主管機關審查符合距離限制之規定後始准予變更登記。但因繼承申請變更者，不在此限。 (二)說明欄：第一、三項刪除，說明文字修正為：